ARBITRAGEM DE ACORDO COM O REGULAMENTO DE ARBITRAGEM DA CÂMARA DE ARBITRAGEM DO ATLÂNTICO

ARBITRAGEM CAA Nº 18/2024

GARÇAS AMBIENTAL SANEAMENTO S.A.

REQUERENTE

– VS. –

SANEJA — COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO JACARANDÁ

REQUERIDO

MINUTA DE DECISÃO REVISADA

29 DE OUTUBRO DE 20226

PERANTE O TRIBUNAL ARBITRAL

OTÁVIO BITTENCOURT SALES

RICARDO NOGUEIRA FURTADO

HELENA VASCONCELLOS PRADO (PRESIDENTE)

Minuta de Decisão – Arbitragem CAA nº 18/2024

Requerente: Garças Ambiental Saneamento S.A.

Requerida: SANEJA — Companhia de Saneamento do Estado do Jacarandá

Contrato de Concessão Administrativa nº 037/2014

Costa do Jacarandá (JA), 24 de outubro de 2026.

1. O Tribunal examina os pedidos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro e de reparação por inadimplemento formulados por Garças Ambiental Saneamento S.A., bem como as objeções e os requerimentos da SANEJA, nos limites do Termo de Arbitragem de 21/10/2026. A presente minuta consolida os encaminhamentos propostos após as manifestações das partes na Audiência 2, de 27/10/2026, permanecendo sujeita à deliberação e à comunicação do Tribunal.

2. A Requerente individualizou seis eventos, identificados como E1 a E6: atraso das obras do Anexo IV; elevatórias adicionais; crise hídrica; defeitos construtivos; extinção do desconto de energia; e intervenções na ETE Pontal. O valor declarado é de R$ 146.119.367,56, na data-base de 30/09/2026, sem que seu registro importe reconhecimento de crédito.

3. A Requerida sustenta a vinculação à matriz contratual de riscos, a prescrição quinquenal e a improcedência dos pedidos, ressalvados efeitos comprovados de atrasos superiores a 12 meses em obras de sua responsabilidade. Requer decisão prévia das questões jurídicas, delimitação da perícia e preservação da escolha da modalidade de recomposição.

4. A presente decisão distingue o reconhecimento do dever de recompor, cuja extensão econômica será apurada, dos pedidos cujo acolhimento depende de esclarecimento técnico e do pleito não conhecido por inobservância da etapa contratual prévia. Nos pedidos dependentes de prova, o julgamento será diferido. A organização E1 a E6 será preservada para permitir a conferência com as peças das partes.

II Questões preliminares e interpretação contratual

Delimitação do objeto e organização da instrução

5. Acolhe-se parcialmente o requerimento de decisão prévia das teses: as questões jurídicas abaixo fixarão as premissas da instrução. Não se acolhe a restrição da perícia apenas aos temas indicados pela SANEJA, pois outros pedidos envolvem fatos técnicos relevantes. A perícia não poderá descobrir novos pleitos nem ampliar os já delimitados. Reservas de complementação de valores ou investimentos dependem de decisão do Tribunal e de contraditório.

6. Não há pedido condenatório autônomo atual fundado apenas na diferença entre o parque inicial de ligações indicado nos estudos licitatórios e o efetivamente recebido. Rejeita-se, de todo modo, a tese de que os dados referenciais constituem garantia de quantidade ou faturamento, diante das cláusulas 1.2, 4.1, 14.4 e 15.1. Essa conclusão não afasta a obrigação de entregar as ligações expressamente previstas no Anexo IV.

7. A SANEJA não formulou pedido condenatório próprio. As deduções que invoca serão apreciadas como defesa à quantificação, sem gerar crédito autônomo em seu favor. Seus cálculos subsidiários não constituem confissão nem limite obrigatório de eventual condenação.

Prescrição

8. Reconhece-se que a instituição da arbitragem interrompe a prescrição com retroação ao requerimento de 02/12/2024, conforme o art. 19, § 2º, da Lei nº 9.307/1996. A cláusula 41.1.4 define a instituição do procedimento, mas não altera esse efeito legal.

9. A SANEJA invoca o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 e do Decreto-Lei nº 4.597/1942, com apoio no REsp nº 1.635.716/DF e nos EREsp nº 1.725.030/SP. Esses precedentes admitem o regime especial para estatais prestadoras de serviços públicos essenciais, sem finalidade lucrativa e sem natureza concorrencial. A análise não se limita à forma societária da Requerida e exige verificar os pressupostos funcionais considerados nesses julgados. A Requerente sustenta a insuficiência da demonstração desses pressupostos e requer o prazo decenal ou, subsidiariamente, o reconhecimento de suspensão administrativa.

9.1. O Tribunal decidirá a incidência do regime quinquenal com base nos elementos relativos à natureza e às condições de atuação da SANEJA, assegurada a manifestação das partes. Não se fixa o prazo decenal como consequência automática de sua personalidade jurídica de direito privado; eventual aplicação do art. 205 do Código Civil dependerá do afastamento fundamentado do regime especial invocado.

9.2. Serão examinados os efeitos dos requerimentos administrativos. Não se presume suspensão genérica de todas as pretensões, nem se afasta sua possibilidade apenas pela ausência de reconhecimento expresso de dívida líquida. À luz do regime aplicável e dos arts. 4º e 5º do Decreto nº 20.910/1932, quando incidentes, serão verificados o objeto de cada requerimento, seu protocolo, as providências pendentes, o encerramento e a ciência da decisão administrativa.

9.3. Reconhecida causa de suspensão, seu efeito incidirá sobre a pretensão correspondente, preservado o período anteriormente transcorrido e apurado o saldo remanescente. A referência ao mesmo tema contratual não substitui a demonstração de identidade entre a pretensão administrativa e a arbitral. A alegação de tramitação entre 2021 e 2023 não permite concluir, sem esse exame, que todas as parcelas desde 2018 estejam preservadas.

9.4. Não se acolhe, nesta etapa, corte geral das parcelas anteriores a 02/12/2019, sem reconhecer por isso a exigibilidade de todas elas. Os cálculos serão individualizados por evento, componente e competência, permitindo

aplicar os marcos que o Tribunal fixar. Os cenários suscitados pelas partes somente serão quantificados como hipóteses identificadas e determinadas pelo Tribunal, sem delegação da decisão prescricional aos peritos.

Alcance da matriz de riscos

10. As cláusulas 14 e 15 integram a equação econômico-financeira contratada. A existência de prejuízo, de aumento de custos ou de evento extraordinário não basta, isoladamente, para justificar recomposição. É necessário identificar a alocação do risco, o nexo com o efeito reclamado e o valor líquido correspondente.

11. A cláusula 15.2 não pode ser interpretada de modo a eliminar a hipótese expressa de força maior não segurável das cláusulas 14.6 e 14.6.1. Admite-se, portanto, o exame de recomposição por risco compartilhado, sem que isso importe atribuição integral das perdas à SANEJA. A cláusula 35 preserva reparação por inadimplemento, observadas as alocações específicas e a vedação de dupla recuperação.

III Exame dos pleitos

E1 Atrasos nas obras do Anexo IV

12. Reconhece-se a responsabilidade da SANEJA pelos atrasos a ela atribuíveis na execução e entrega das obras e ligações do Anexo IV, julgando-se procedente E1 quanto ao dever de recompor os efeitos elegíveis desse inadimplemento. Esse reconhecimento não antecipa a elegibilidade de cada ligação, período ou componente reclamado. Sua identificação e a extensão econômica da reparação dependerão da prova, observados o nexo causal, a franquia contratual de doze meses e os demais critérios desta decisão.

13. A cláusula 21.1.8 obriga a SANEJA a executar as obras no cronograma e com a qualidade previstos, entregando os sistemas e as ligações decorrentes, e a cláusula 14.5.6 disciplina os custos de atraso superior a doze meses. A Requerida admite atraso em parte das obras, sem reconhecer todas as ligações, períodos ou parcelas postuladas. O reconhecimento ora estabelecido alcança somente o descumprimento de suas próprias obrigações, sem converter a admissão parcial em reconhecimento integral do pedido ou de valores.

14. A entrega das ligações aptas é etapa essencial da conclusão do objeto, conforme a cláusula 21.1.8 e os itens 1 e 3 do Anexo IV invocados pelas partes. A simples comunicação de entrega de rede não demonstra o cumprimento integral da obrigação. Deverão, contudo, ser distinguidas a disponibilidade física, a capacidade de tratamento, a adesão do usuário e a ativação comercial, pois a falta de ativação não comprova, por si, obra inconclusa.

15. A franquia da cláusula 14.5.6 será aplicada como período a descontar: somente os efeitos posteriores aos primeiros 12 meses de atraso serão recompostos, por obra ou parcela funcional. Sua superação não torna indenizáveis retroativamente os primeiros 12 meses. A regra delimita os efeitos econômicos, sem prorrogar o prazo de execução.

16. A leitura conjunta das cláusulas 14.5.6, 21.1.8 e 35 admite a reparação da margem de receita comprovadamente frustrada pelo atraso imputável à SANEJA na entrega das obras e ligações. A referência a custos na cláusula 14.5.6 não exclui, por si só, a reparação por lucros cessantes decorrentes desse inadimplemento. Fica estabelecida a admissibilidade jurídica dessa parcela, sem antecipar a existência ou o valor de prejuízo em cada componente. A perícia calculará a perda líquida causalmente demonstrada, considerando a remuneração efetivamente afetada, o IDO e os custos e encargos efetivamente evitados, excluídos os efeitos do risco ordinário de demanda e das pendências imputáveis à Requerente ou aos usuários. Aplica-se a franquia do item 15, sem recuperação retroativa dos primeiros doze meses.

17. A prova abrangerá os SES Centro, Jardim Atlântico/Vila Nova e Pontal, bem como a ampliação da ETE Pontal e o SES Lagoa Rasa. A SANEJA permanece responsável pela entrega das obras e ligações em condições de utilização. Até 12/03/2019, a gestão da ativação e da conversão cadastral das ligações factíveis permanecia com a SANEJA; a partir dessa data, a cláusula 1ª do 3º Termo Aditivo atribuiu essas atividades à Concessionária, preservadas, pelas cláusulas 2ª e 3ª, a obrigação de entrega da SANEJA e a ausência de novação ou renúncia relativa a fatos anteriores. Essa distribuição não afasta as campanhas de adesão e as demais atividades comerciais próprias da Concessionária.

17.1. A perícia identificará, por ligação e período, as pendências de execução, disponibilidade técnica, cadastro e adesão. Após 12/03/2019, não serão imputadas à SANEJA demoras decorrentes exclusivamente das atividades de ativação e conversão transferidas à Requerente, quando a infraestrutura já estivesse entregue e tecnicamente disponível. Permanecem atribuíveis à SANEJA os impedimentos físicos ou de capacidade decorrentes do descumprimento de suas próprias obrigações.

17.2. No SES Centro, o prazo nominal de junho de 2014 do Anexo IV deverá ser conciliado com a assinatura do Contrato em 30/06/2014, as condições de eficácia da cláusula 3 e a Ordem de Início da cláusula 3.1. A nota 2 do Anexo IV dispõe que suas datas consideram a emissão desse instrumento. Não se fixa, portanto, junho de 2014 como marco definitivamente exigível nem se desloca automaticamente o cronograma para janeiro de 2015. A definição jurídica será do Tribunal, após a complementação documental e a manifestação das partes.

17.3. Determina-se à SANEJA, como responsável contratual pela emissão, que apresente a Ordem de Início prevista nas cláusulas 3 e 3.1, seus anexos e o comprovante de comunicação à Requerente, em anexo aos quesitos e ao relatório técnico a serem protocolados em 30/10/2026. O documento é necessário para definir a relação entre eficácia contratual, início da operação e cronograma do Anexo IV, especialmente no SES Centro. Se não o localizar, deverá, na mesma oportunidade, justificar a indisponibilidade, informar as buscas realizadas e apresentar os registros contemporâneos da autorização e do início da operação. Faculta-se à Requerente apresentar sua via e documentos correlatos, também em anexo aos respectivos quesitos e relatório técnico.

17.4. A ausência da Ordem de Início nos autos não comprova que ela não foi emitida. Até a definição do Tribunal, os cálculos pelo prazo nominal e pela Ordem de Início serão apresentados como cenários alternativos, sem atribuir aos peritos a escolha do marco. Deverão ser distinguidos o início do atraso exigível, o transcurso da franquia e o início de eventual perda econômica, a qual exige demonstrar quando a entrega permitiria gerar remuneração.

18. As parcelas E1-b e E1-c integram E1 e não poderão ser novamente somadas. Os efeitos futuros cessarão com a entrega apta ou o desaparecimento da causa demonstrada, sem presunção de atraso até 2044. A provisão contábil de R$ 12 milhões reforça o reconhecimento do risco, mas não fixa nem limita a condenação. Rejeita-se abatimento pelo simples adiamento de investimento que competia à própria SANEJA executar.

E2 Elevatórias Dona Júlia e Iracema

19. A SANEJA argui a inadmissibilidade de E2 por ausência de submissão prévia da controvérsia específica ao procedimento escalonado da cláusula 40. Sustenta que as tratativas anteriores trataram dos atrasos do Anexo IV, sem individualizar a pretensão de encargos adicionais das elevatórias Dona Júlia e Iracema por alteração de especificações. Subsidiariamente, contesta a equivalência entre aprovação técnica e solicitação de alteração, a data hipotética de janeiro de 2028 e o emprego de custos médios, requerendo prova dos encargos marginais e dedução das economias da solução substituída.

19.1. A Requerente afirma que o Ofício O-UGP 027/2021 descreve as elevatórias como unidades acrescidas às seis originais e que a solução substituiu linhas de recalque inviabilizadas. Invoca as cláusulas 14.5.7 e 21.1.8. Quanto à etapa prévia, sustenta que o processo administrativo de 2021 discutiu os atrasos e vale como tratativa direta pela cláusula 40.4; acrescenta a inclusão de E2 no Termo de Arbitragem e a oportunidade de resposta na primeira audiência. Defende que a faculdade do item 40.3 permitiria abrir tratativas em caso de falha, sem rejeição do pedido.

20. A cláusula 40 rege as divergências decorrentes do Contrato, inclusive o pedido de recomposição por alteração de especificações invocado em E2. O item 40.1 exige notificação escrita com descrição da divergência, dispositivos pertinentes e, quando cabível, estimativa dos valores. O item 40.2 prevê reunião das diretorias em trinta dias, com registro do resultado. O item 40.3 autoriza a arbitragem se não houver composição em sessenta dias da notificação ou se a reunião for frustrada. O item 40.4 admite que o procedimento administrativo da cláusula 16 valha como tratativa direta, contando-se o prazo do item 40.3 da ciência da decisão que o encerrar. A cláusula 41 remete à arbitragem as controvérsias não resolvidas na forma da cláusula 40.

20.1. A exigência de especificidade é material, não nominal: não se exige o rótulo E2, a liquidação definitiva ou uma notificação separada para cada componente. Exige-se, contudo, que o fato, a pretensão econômica e seu fundamento sejam identificáveis, permitindo à contraparte avaliar a alegada alteração, as obrigações originais, os encargos adicionais e as economias da solução substituída. A discussão sobre perdas pelo atraso de uma obra não abrange automaticamente um pedido distinto de custos adicionais por alteração de projeto.

20.2. O requerimento de 29/11/2021 e o parecer Sigma anexo agrupam volume, energia, parque de ligações, postergação das obras e adequações de obras recebidas, incluindo intervenções na ETE Pontal. Não individualizam a pretensão de encargos adicionais das elevatórias Dona Júlia e Iracema. Os pareceres e a deliberação de 23/05/2023 examinam esses temas gerais; a manifestação de dezembro de 2023 pede reconsideração. A notificação de 12/09/2024 reproduz as matérias dos processos administrativos, e a ata de 08/10/2024 registra a ausência de composição quanto a elas. Esses documentos não demonstram que a pretensão específica de E2 tenha sido apresentada às diretorias para negociação.

20.3. O Ofício O-UGP 027/2021, por sua vez, comprova a referência técnica às duas elevatórias e à substituição dos recalques; não contém requerimento da Concessionária para recomposição dos encargos adicionais nem demonstra que esse pedido foi negociado. Conhecimento da solução de engenharia não equivale a conhecimento e tentativa de composição da correspondente pretensão econômica.

20.4. Sem prévia submissão identificável de E2, não se pode considerar frustrada sua composição nos termos do item 40.3, nem estender a esse pedido o encerramento de controvérsias distintas. A faculdade de recorrer à arbitragem surge nas condições previstas no item 40.3; o verbo poderá não torna facultativas as etapas antecedentes. O item 40.4 substitui a forma das tratativas pelo procedimento administrativo, mas não amplia o objeto efetivamente submetido a ele. A inclusão no Termo de Arbitragem e a defesa apresentada na audiência asseguram o debate arbitral, sem substituir retroativamente a oportunidade contratual de negociação. A objeção expressa da SANEJA também afasta inferência de dispensa consensual dessa etapa.

21. Acolhe-se a objeção da SANEJA e não se conhece de E2 nesta arbitragem, sem resolução de seu mérito, por ausência de demonstração do cumprimento da etapa prévia da cláusula 40 quanto à pretensão específica. A consequência é processual: não se declara inexistente eventual direito material à recomposição. A improcedência de mérito exigiria apreciar os pressupostos desse direito, o que não decorre da simples falta de tratativas. O exame da defesa subsidiária de mérito fica prejudicado.

21.1. Quanto ao saneamento sugerido pela Requerente, a abertura de tratativas sobre E2 poderá ocorrer fora do julgamento deste pleito, sem impedir o prosseguimento dos demais eventos. Não se suspenderá a presente arbitragem para introduzir etapa negocial ainda não cumprida quanto a esse pedido autônomo. Eventual submissão posterior dependerá do atendimento da cláusula 40 e das regras aplicáveis, sem pronunciamento antecipado sobre prescrição ou sobre o direito material. Fica excluída da missão pericial a apuração autônoma de E2; documentos comuns poderão esclarecer outros eventos, sem reinserção indireta de seus valores.

E3 Crise hídrica e medidas de redução do consumo

22. Difere-se o julgamento do pedido, para apuração da não segurabilidade, do nexo causal e da perda líquida atribuível ao evento.

23. A variação ordinária da demanda é risco da Concessionária, nos termos das cláusulas 11.5 e 14.3.18. A cláusula 14.3.20 lhe atribui força maior segurável; a cláusula 14.6 estabelece compartilhamento quando as consequências não forem seguráveis no mercado brasileiro no horizonte temporal contratual. Não cabe excluir automaticamente todo efeito da crise, nem imputá-lo integralmente à SANEJA apenas por sua origem extraordinária ou pela existência de medidas públicas.

24. A perícia distinguirá seca, comandos da AGEJA, medidas da SANEJA e tendências ordinárias de consumo. A Requerente sustenta que os efeitos das medidas adotadas pela própria SANEJA lhe seriam integralmente imputáveis, separadamente do risco compartilhado da crise. A autoria da medida não determina, isoladamente, responsabilidade integral: deverão ser identificados sua finalidade, contexto, necessidade, fundamento técnico, duração e efeitos, inclusive se constituiu resposta necessária à crise ou a comando regulatório, ou se produziu efeitos próprios e separáveis. A engenharia e a análise econômico-financeira esclarecerão esses fatos e os impactos correspondentes; o enquadramento contratual e a proporção de responsabilidade serão decididos pelo Tribunal.

24.1. A ausência de cobertura na apólice contratada não comprova, por si, indisponibilidade de seguro no mercado. A perícia apurará a oferta e as condições de cobertura relevantes ao período previsto na cláusula 14.6, sem decidir seu alcance jurídico. A queda frente ao referencial licitatório também não equivale à perda extraordinária: esta deverá resultar de comparação histórica fundamentada entre os cenários com e sem o evento, com controle de tendências ordinárias e de outras causas identificadas nas séries. Efeitos sobrepostos das diferentes medidas não serão somados novamente.

25. O cálculo incluirá o Índice de Desempenho da Operação — IDO — e deduzirá custos efetivamente evitados. A persistência de efeitos após novembro de 2021 exige demonstração própria. Confirmada a hipótese da cláusula 14.6, haverá compartilhamento. A perícia apresentará a perda líquida e cenário de divisão em partes iguais; a proporção definitiva será decidida pelo Tribunal após manifestação das partes.

E4 Reparos em obras novas entregues com defeito

26. Difere-se o julgamento do pedido, pois sua procedência depende da confirmação dos defeitos construtivos e de sua relação com os reparos reclamados.

27. A obrigação de qualidade técnica da cláusula 21.1.8 não é afastada pela simples incorporação do bem à concessão. As cláusulas 5, 14.3.1 e 14.3.21 não autorizam transferir automaticamente à Concessionária defeitos de execução de obra nova entregue pela SANEJA. É necessário distinguir esse descumprimento de desgaste, manutenção ordinária, uso inadequado e danos de terceiros.

28. A perícia deverá confrontar as 905 solicitações selecionadas com os registros operacionais, verificando data, local, diagnóstico, serviço executado, vínculo com a obra e valor reclamado. Examinará os termos de entrega e recebimento, as ressalvas e os itens 4 e 5 do Anexo IV, inclusive os registros de vistoria e as comunicações de

desconformidades. A afirmação de recebimento com ressalvas não comprova, por si, todos os defeitos alegados, assim como o recebimento não representa automaticamente renúncia geral. A perícia deverá identificar os elementos técnicos e documentais de cada ocorrência, ficando o alcance jurídico de eventual quitação, ressalva ou renúncia reservado ao Tribunal. Registros operacionais e ordens de serviço consistentes poderão comprovar reparos, sem exigência de nota fiscal como meio exclusivo; a prova da atividade, isoladamente, não demonstra defeito construtivo imputável à SANEJA nem custo elegível.

29. Os serviços elegíveis serão valorados pela Tabela Referencial vigente à época, conforme a cláusula 16.8, excluídos os valores já remunerados ou apurados em outro evento. A franquia de doze meses da cláusula 14.5.6 disciplina os efeitos do atraso das obras e não será estendida aos reparos por defeitos de execução. Se uma ocorrência envolver simultaneamente atraso e defeito, suas causas e parcelas deverão ser segregadas para aplicação da regra correspondente, sem dupla recuperação.

E5 Extinção do desconto de energia

30. Mantém-se o diferimento do julgamento de E5 para após a prova técnica, sem reconhecimento de procedência nesta etapa e sem acolhimento da improcedência imediata requerida pela SANEJA. As manifestações das partes não afastam a necessidade de esclarecer os efeitos econômicos do evento, permanecendo reservada ao Tribunal a decisão sobre seu enquadramento contratual.

31. O objeto de E5 limita-se à retirada gradual do desconto setorial de energia a partir de 2019. A Requerente sustenta que o pedido decorre da supressão normativa do benefício, e não de mudança tributária, reajustes gerais ou bandeiras tarifárias, requerendo o reconhecimento do direito à recomposição e a remessa apenas da quantificação à perícia. O requerimento administrativo de 14/09/2017 e o indeferimento de 22/03/2018 trataram de reajustes e bandeiras desde 2015, sem examinar a retirada posterior do desconto. Esses documentos não resolvem automaticamente a pretensão atual, embora seus fundamentos sobre a matriz de riscos devam ser considerados. As referências defensivas a reajustes e bandeiras não ampliam o objeto de E5.

32. A SANEJA sustenta que a supressão do desconto alterou apenas o preço líquido de um insumo, cujo risco pertence à Concessionária pelas cláusulas 14.3.10, 14.3.13 e 20.4, e que a origem normativa dessa alteração não a converte em mudança das especificações do serviço. A Requerente, por sua vez, invoca a referência à nova legislação na cláusula 14.5.7. O Tribunal mantém o entendimento de que a retirada do desconto não constitui mudança tributária, não se enquadrando, por esse fundamento, na ressalva da cláusula 14.3.10 ou na hipótese da cláusula 14.5.4. Essa conclusão, contudo, não encerra a controvérsia: permanece necessário decidir se a cláusula 14.5.7 abrange a supressão normativa do benefício ou exige alteração das especificações contratuais, considerada a alocação dos riscos de insumos. A origem normativa do evento e a demonstração de aumento de despesa não bastam, isoladamente, para reconhecer o direito à recomposição. Essa interpretação compete exclusivamente ao Tribunal e não será delegada à perícia.

33. A perícia deverá isolar o efeito econômico da retirada do desconto, separando preço, quantidade consumida, bandeiras, desconto e tributos, mediante comparação de conceitos tarifários equivalentes. A afirmação da Requerente de que seu cálculo utiliza despesas realizadas e exclui bandeiras deverá ser verificada nas memórias e faturas, assim como o cenário subsidiário de consumo constante em 2018, sem adoção automática dessa base. Serão distinguidos os efeitos pretéritos dos projetados, com explicitação das premissas e exclusão do aumento de consumo decorrente de equipamentos próprios da Concessionária e de valores já computados em outros eventos. Quando necessário à apuração do consumo específico, será utilizado o volume efetivamente coletado e tratado, distinto do volume de referência da remuneração. Reajustes e bandeiras serão examinados apenas para reconstrução do cálculo, sem constituírem parcelas autônomas de indenização. Não se presume vínculo causal com E3; eventual aplicação da cláusula 14.6 dependerá de demonstração específica desse vínculo e dos requisitos da força maior não segurável, a serem apreciados pelo Tribunal. A apuração econômica não antecipará o reconhecimento do direito: se o Tribunal concluir que o evento integra exclusivamente o risco de insumos atribuído à Concessionária, o pedido será julgado improcedente.

E6 Intervenções na ETE Pontal

34. Julga-se parcialmente procedente o pedido quanto ao dever de recompor efeitos causados pelo atraso, e improcedente a transferência de obras e custos que já integravam as obrigações da Concessionária. A perícia segregará as parcelas segundo esses critérios.

35. A responsabilidade da SANEJA pelo atraso da ampliação decorre das cláusulas 21.1.8 e 14.5.6. Reconhece-se o dever de suportar os efeitos incrementais ligados à indisponibilidade tempestiva da capacidade contratada, após a franquia de 12 meses. Isso não corresponde ao acolhimento integral dos investimentos e da energia futura reclamados, nem permite repetir valores já apurados em E1 ou E1-c.

36. As cláusulas 20.1 e 20.2 mantêm as obrigações de operação, tratamento e execução das obras próprias da Concessionária. A cláusula 14.3.26 lhe atribui licenças e condicionantes ambientais de suas obras, em conjunto com os encargos do item 2.2 do Anexo I invocado nas peças. Permanecem excluídas as despesas abrangidas por esses encargos que seriam necessárias mesmo com a ampliação tempestiva. A origem ambiental de uma exigência, contudo, não basta para transferir à Concessionária obra integrante da ampliação atribuída à SANEJA, nem para atribuir à SANEJA qualquer adequação operacional. A comprovação do gasto, inclusive dos R$ 14,2 milhões indicados, não demonstra por si obrigação de reembolso.

37. A Requerente sustenta que a ampliação da ETE Pontal de 110 para 200 L/s teria evitado a sobrecarga, o consumo adicional de energia e determinadas intervenções ambientais, e que parte das obras executadas integrava a ampliação de responsabilidade da SANEJA. A Requerida contrapõe que o atraso não transfere todos os encargos ambientais e operacionais. Para examinar essas teses, a perícia deverá elaborar expressamente o cenário

efetivamente ocorrido com aquele em que a ampliação tivesse sido entregue no prazo contratualmente exigível, adotando premissas comparáveis de vazão, carga, padrões de tratamento e exigências ambientais.

37.1. Para cada intervenção, inclusive reator, queimador, desidratação de lodo, controle de odor e energia adicional, a perícia indicará: o serviço executado e sua data; a origem da exigência; sua previsão nos projetos e encargos originais; quem suportaria a despesa com ampliação tempestiva; se seria necessária nesse cenário; a parcela adicional causada pelo atraso; e a utilidade remanescente após a ampliação. As alegações relativas à carga de aproximadamente 104 L/s e aos percentuais de utilização das capacidades de 110 e 200 L/s serão verificadas tecnicamente, sem presunção de causalidade para todas as intervenções.

37.2. Serão distinguidos encargos próprios da Concessionária, custos incrementais do atraso e intervenções que materialmente integrem a ampliação atribuída à SANEJA. A antecipação de obra desta última pela Concessionária dependerá de comprovação do escopo, execução, necessidade e desembolso, sem alterar o objeto de E6 ou autorizar restituição integral automática. Serão apuradas economias, benefícios permanentes, vida útil, valor residual e sobreposições pertinentes, evitando dedução duplicada e enriquecimento sem causa. A engenharia apresentará a classificação técnica, e o Tribunal decidirá a responsabilidade contratual.

38. A diferença de R$ 3,8 milhões entre estimativas dependerá de conciliação por natureza, data e causa elegível. Licenças e renovações serão examinadas para delimitar exigências e período, sem projeção automática até 2044. A cláusula 14.5.2 não se aplica apenas porque as lagoas eram antigas: exige instalação desativada antes da concessão. Rejeita-se, ainda, a compensação do investimento adiado da SANEJA, sem prejuízo de dedução de benefício efetivamente recebido pela Concessionária e ligado ao mesmo evento.

IV Produção da prova e critérios de recomposição

39. Defere-se prova conjunta de engenharia e econômico-financeira nos eventos E1, E3, E4, E5 e E6, limitada aos fatos e cálculos indicados em cada pleito. E2 fica excluído da apuração autônoma, conforme o item 21. Permanecem com o Tribunal a prescrição, a admissibilidade, a interpretação das cláusulas, a alocação dos riscos e a forma de recomposição. Nos pedidos acolhidos quanto ao dever de recompor, a perícia apurará extensão e valor; nos diferidos, esclarecerá os pressupostos necessários ao julgamento, sem decidir questões jurídicas.

40. As partes deverão apresentar ou localizar precisamente os documentos e editáveis pertinentes: Ordem de Início e comprovantes de sua comunicação; termos de entrega e cadastros; aditivos e instrumentos de recebimento; bases de consumo e de remuneração; faturas de energia; registros de reparos; projetos, licenças, medições e comprovantes das intervenções. Documentos das elevatórias somente poderão ser utilizados para esclarecer fatos pertinentes aos pleitos admitidos, sem restabelecer a apuração autônoma de E2. A mera referência em índice não equivale à conferência de conteúdo. Toda prova utilizada deverá estar acessível à contraparte, com oportunidade de manifestação, e as limitações documentais serão explicitadas.

41. Aplica-se a cláusula 16.7, mediante comparação dos fluxos com e sem cada evento, incluindo efeitos positivos e negativos, custos evitados e tributos efetivos. Serão observados o IDO e a segregação entre E1 e E3, entre E1-c e E6 e entre E4, E5 e E6. A base remuneratória das cláusulas 11.4 e 11.4.1 será conciliada com os boletins e a prática contratual, distinguindo-se volume remunerado e volume físico tratado.

42. Para comparação dos cálculos, deverá ser utilizada data-base comum, a ser fixada pelo Tribunal após esclarecimento das referências temporais das partes. A perícia deverá identificar separadamente o corte dos dados realizados, os períodos projetados e a data de atualização ou desconto, conciliando as diferenças. Data futura de atualização financeira não autoriza tratar dados estimados como realizados. A taxa deverá observar a cláusula 16.7: TRLP vigente na data da recomposição acrescida de quatro pontos percentuais anuais. O percentual de 11,8% será identificado como hipótese de trabalho, com sua fonte e referência temporal, sem fixação como taxa definitiva. A cláusula 16.8 rege a valoração de obras e serviços, e a cláusula 16.6 rege a atualização enquanto não definida a modalidade. Não haverá nova soma de efeitos futuros já incluídos no valor presente nem cumulação de encargos sobre o mesmo período.

43. Preserva-se a escolha da SANEJA entre as modalidades da cláusula 16.5, sujeita à equivalência econômica e ao prazo de implementação a fixar. A definição dos valores, dos consectários e da responsabilidade final por custas, despesas e honorários fica reservada à sentença.

V Adequação da missão e dos honorários periciais

44. A proposta conjunta de trabalho e honorários foi apresentada pela equipe pericial e discutida na Audiência 2, de 27/10/2026. A Ata de Missão deverá ser compatibilizada com esta decisão, especialmente com a exclusão da apuração autônoma de E2, a diligência documental de E1 e os esclarecimentos de E3, E4 e E6. Permanecem os marcos do calendário, salvo alteração expressa do Tribunal.

45. A equipe pericial deverá encaminhar ao Tribunal, às partes e à Secretaria-Geral, **juntamente com o resultado preliminar, em 02/11/2026**, a proposta de trabalho e honorários e a Ata de Missão revisadas, incorporando as premissas e os limites desta decisão. Os documentos deverão indicar o escopo por especialidade, a metodologia, a divisão de responsabilidades, os produtos, o cronograma, os honorários, as despesas e as condições de pagamento. Deverá ser demonstrada a repercussão da exclusão de E2 sobre as atividades, as horas e os valores, preservados os trabalhos comuns necessários aos demais eventos. As parcelas de pagamento deverão ser justificadas em relação aos produtos e ao trabalho previsto, considerando a objeção da Requerente quanto à concentração de adiantamentos.

46. A aprovação da Ata de Missão com ajustes registrada em audiência deverá ser observada em conjunto com os limites desta decisão. Não se presume aprovação de valor adicional, nem manutenção automática de horas ou custos relativos a atividade excluída. Permanecem os deveres de informação sobre disponibilidade, independência

e imparcialidade e as regras de adiantamento do item 12.5 do Termo de Arbitragem, sem antecipar a distribuição definitiva das despesas.

VI Dispositivo

Diante do exposto, propõe-se ao Tribunal, consideradas as manifestações das partes:

a) JULGAR PROCEDENTE E1 quanto ao dever de recompor os efeitos elegíveis dos atrasos imputáveis à SANEJA, sem antecipar a elegibilidade de cada ligação, período ou componente, conforme os itens 12 a 18. DETERMINAR a apresentação da Ordem de Início pela SANEJA, com manifestação das partes e posterior definição dos marcos pelo Tribunal, nos termos dos itens 17.2 a 17.4.

b) ACOLHER a objeção de inadmissibilidade e NÃO CONHECER de E2 nesta arbitragem, sem resolução de mérito, pela ausência de demonstração da submissão prévia da pretensão específica às tratativas da cláusula 40, em conjunto com a cláusula 41. EXCLUIR sua apuração autônoma da missão pericial, nos termos dos itens 19 a 21.1.

c) DIFERIR o julgamento de E3, conforme os itens 22 a 25. A perícia identificará finalidade, contexto, necessidade e efeitos de cada medida. A autoria pela SANEJA não estabelece, isoladamente, responsabilidade integral; o enquadramento contratual e a proporção de eventual compartilhamento cabem ao Tribunal.

d) DIFERIR o julgamento de E4, conforme os itens 26 a 29, sem estender a franquia do atraso aos defeitos de execução e sem presumir renúncia geral ou comprovação de todas as ocorrências pelo recebimento ou pelas ressalvas.

e) DIFERIR o julgamento de E5, relativo à extinção do desconto de energia, até a segregação de seus efeitos e causas, nos limites do pedido atual.

f) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE E6 quanto aos efeitos elegíveis dos atrasos imputáveis à SANEJA e IMPROCEDENTE a transferência dos encargos próprios da Concessionária. DETERMINAR comparação com a ampliação tempestiva, distinguindo intervenções necessárias nesse cenário e obras integrantes da ampliação atribuída à SANEJA, conforme os itens 34 a 38, sem duplicidade com E1.

g) REJEITAR a tese de garantia do parque inicial de ligações por dados referenciais, sem criar pedido autônomo ausente do Termo, e ADOTAR as demais premissas jurídicas e econômicas desta decisão.

h) DEFERIR a prova conjunta de engenharia e econômico-financeira em E1, E3, E4, E5 e E6 e DETERMINAR a apresentação dos documentos e editáveis indicados nos itens 17.3 e 40, com acesso de ambas as partes. RESERVAR ao Tribunal prescrição, admissibilidade, interpretação contratual, riscos e modalidade de recomposição.

i) DETERMINAR que a equipe pericial encaminhe ao Tribunal, às partes e à Secretaria-Geral, **juntamente com o relatório de resultado preliminar, em 02/11/2026**, a proposta de trabalho e honorários e a Ata de Missão revisadas, adequadas às premissas e aos limites desta decisão, com demonstração dos efeitos da exclusão de E2 sobre as atividades, as horas e os honorários e justificativa das condições de pagamento, conforme a seção V.

j) MANTER os demais marcos do calendário e as regras de comunicação vigentes, reservando à sentença os valores, o julgamento dos pedidos diferidos e os demais pontos dependentes da instrução.Costa do Jacarandá (JA), data da deliberação.

Helena Vasconcellos Prado — Presidente do Tribunal Arbitral

Otávio Bittencourt Sales — Coárbitro

Ricardo Nogueira Furtado — Coárbitro

Andressa Ka Yan Ng – Secretária-Geral da CAA